



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan
(Alm) ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/08 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorosutan UH 6/889 Rt/Rw 018/005 Kel Sorosutan
Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov D.I.
Yogyakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa (sekarang bekerja di bengkel)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Herta Fernando als Nando Bin Hertog Setyawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki, membawa Psikotropika*" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna grey
Dirampas untuk negara.

- 20 (dua puluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.400.7.5/67 tanggal 20 Januari 2024 bahwa barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/5/1/2024/Sat Res Narkoba dengan nomer kode Laboratorium 001124/T/01/2024, barang bukti berupa 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona Clonazepam 2 mg telah diambil 2 tablet untuk kepentingan pemeriksaan dan terdapat sisa sebanyak 18 tablet dikembalikan kepada Penyidik Polresta Yogyakarta).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRFAN RIZKI SAPUTRA alias IPAN bin SLAMET HERMAWAN (alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di depan Indomaret Jl. Lowanu No. 56 b Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Petugas Satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang yang melakukan penyelahgunaan narkotika dan dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan razia narkoba di wilayah Umbulharjo dan pada pukul 20.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jl. Lowanu No. 56 b Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, petugas kepolisian diantaranya saksi Dimas Cahyadi, S.H, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Ridwan Nur Pratama mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 1 buah handphone IPHONE warna grey yang diduga merupakan psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.400.7.5/67 tanggal 20 Januari 2024 bahwa barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/5/I/2024/Sat Res Narkoba dengan nomer kode Laboratorium 001124/T/01/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Usuf Khamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika gol IV pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) dan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm).
- Bahwa kami satu team telah menangkap 1 (satu) orang laki laki pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta, prov D.I Yogyakarta.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengenalan kalau kami dari polisi Sat Res Narkoba menanyakan perihal penyalahgunaan Psikotropika dan Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm) mengiyakan dan masih menyimpan barang di saku celana kemudian dilakukan penggeledahan di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib didepan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kami menemukan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Bahwa barang bukti tersebut kedapatan dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan kemudian di sita dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta .
- Bahwa dari hasil kita lakukan interogasi terhadap terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapatkan keterangan bahwa untuk Psikotropika Gol IV jenis Riklona (Clonazepam 2Mg) kepemilikannya secara ilegal atau tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari instansi pemerintah atau yang berwenang, maupun resep dari dokter.
- Bahwa untuk barang bukti HP tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh terdakwa melakukan komunikasi untuk membeli Pil Riklona (Clonazepam 2Mg) tersebut.
- Bahwa kami telah menanyakan kepada Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan memberikan keterangan bahwa barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pil tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam perihal kepemilikan dan penguasaan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang(Pemerintah).

- Bahwa kami sudah menanyakan dan diakui bahwa yang menyimpan adalah terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) dan yang menaruh pil di saku celana Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa tujuan dari tersangka memiliki dan menyimpan pil Riklona tersebut selain akan dikonsumsi mau akan dijual juga.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta awalnya mendapatkan Informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan di wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui data-data yang pasti kemudian tim petugas kepolisian mengamankan seseorang tersebut yang setelah ditanya bernama Sdr Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan interogasi bahwasanya terdakwa menyimpan Pil Riklona di saku celana bagian depan kemudian dilakukan penggledahan dan disaksikan ketua lingkungan dan ditemukan barang bukti:
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Barang bukti tersebut didapatkan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Kesemuanya itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan secara ilegal. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan petugas ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil interogasi pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapat keterangan bahwa barang bukti berupa Pil tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli secara COD kepada sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar lunas dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Dafin memperoleh 20 butir pil tersebut dari pemeriksaan di PKU, pil 20 butir kemudian dijual ke terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Dafin menjadi DPO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Tedy Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika gol IV pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) dan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm).
- Bahwa kami satu team telah menangkap 1 (satu) orang laki laki pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret jl Lowanu No 56b,Sorosutan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta,prov D.I Yogyakarta.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengenalan kalau kami dari polisi Sat Res Narkoba menanyakan perihal penyalahgunaan Psikotropika danirfan rizki saputra alias ipan bin slamet hermawan (alm) mengiyakan dan masih menyimpan barang di saku celana kemudian dilakukan penggeledahan di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib didepan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,kami menemukan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Bahwa barang bukti tersebut kedapatan dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Barang bukti tersebut diakui kepemilikanya oleh saudara Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan kemudian di sita dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta .
- Bahwa dari hasil kita lakukan interogasi terhadap terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapatkan keterangan bahwa untuk Psikotropika Gol IV jenis Riklona (Clonazepam 2Mg) kepemilikannya secara illegal atau tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari instansi pemerintah atau yang berwenang, maupun resep dari dokter.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti HP tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh terdakwa melakukan komunikasi untuk membeli Pil Riklona (Clonazepam 2Mg) tersebut.
- Bahwa kami telah menanyakan kepada Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan memberikan keterangan bahwa barang bukti Pil tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam perihal kepemilikan dan penguasaan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah).
- Bahwa kami sudah menanyakan dan diakui bahwa yang menyimpan adalah terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) dan yang menaruh pil di saku celana Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa tujuan dari tersangka memiliki dan menyimpan pil Riklona tersebut selain akan dikonsumsi mau akan dijual juga.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta awalnya mendapatkan Informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan di wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui data-data yang pasti kemudian tim petugas kepolisian mengamankan seseorang tersebut yang setelah ditanya bernama Sdr Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan interogasi bahwasanya terdakwa menyimpan Pil Riklona di saku celana bagian depan kemudian dilakukan penggledahan dan disaksikan ketua lingkungan dan ditemukan barang bukti:
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Barang bukti tersebut didapatkan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Kesemuanya itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan secara ilegal. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan petugas ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil interogasi pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapat keterangan bahwa barang bukti berupa Pil tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli secara COD kepada sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di lapangan Sidokabul Kec

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulharjo Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar lunas dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Dafin memperoleh 20 butir pil tersebut dari periksa di PKU, pil 20 butir kemudian dijual ke terdakwa.
- Bahwa saat ini Dafin menjadi DPO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Andri Pintoko Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa pсыkotropika gol IV pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) dan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm).
- Bahwa kami satu team telah menangkap 1 (satu) orang laki laki pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret jl Lowanu No 56b,Sorosutan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta,prov D.I Yogyakarta.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengenalan kalau kami dari polisi Sat Res Narkoba menanyakan perihal penyalahgunaan Psysikotropika danirfan rizki saputra alias ipan bin slamet hermawan (alm) mengiyakan dan masih menyimpan barang di saku celana kemudian dilakukan penggledahan di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib didepan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,kami menemukan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Bahwa barang bukti tersebut kedapatan dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Barang bukti tersebut diakui kepemilikanya oleh saudara Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan kemudian di sita dan dibawa ke kantor polresta yogyakarta .

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kita lakukan interogasi terhadap terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapatkan keterangan bahwa untuk Pysikotropika Gol IV jenis Riklona (Clonazepam 2Mg) kepemilikannya secara ilegal atau tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari instansi pemerintah atau yang berwenang, maupun resep dari dokter.
- Bahwa untuk barang bukti HP tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh terdakwa melakukan komunikasi untuk membeli Pil Riklona (Clonazepam 2Mg) tersebut.
- Bahwa kami telah menanyakan kepada Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan memberikan keterangan bahwa barang bukti Pil tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam perihal kepemilikan dan penguasaan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah).
- Bahwa kami sudah menanyakan dan diakui bahwa yang menyimpan adalah terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) dan yang menaruh pil di saku celana Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa tujuan dari tersangka memiliki dan menyimpan pil Riklona tersebut selain akan dikonsumsi mau akan dijual juga.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta awalnya mendapatkan Informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat obatandi wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui data-data yang pasti kemudian tim petugas kepolisian mengamankan seseorang tersebut yang setelah ditanya bernama Sdr Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib didepan Indomaret jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan introgasi bahwasanya terdakwa menyimpan Pil Riklona di saku celana bagian depan kemudian dilakukan penggledahandan di saksikan ketua lingkungan dan ditemukan barang bukti:
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Barang bukti tersebut didapatkan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Kesemuanya itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan secara ilegal. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan petugas ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapat keterangan bahwa barang bukti berupa Pil tersebut di dapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli secara COD kepada sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar lunas dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Dafin memperoleh 20 butir pil tersebut dari periksa di PKU, pil 20 butir kemudian dijual ke terdakwa.
- Bahwa saat ini Dafin menjadi DPO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ridwan Nur Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika gol IV pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) dan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm).
- Bahwa kami satu team telah menangkap 1 (satu) orang laki laki pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta, prov D.I Yogyakarta.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan pengenalan kalau kami dari polisi Sat Res Narkoba menanyakan perihal penyalahgunaan Pysikotropika dan Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (alm) mengiyakan dan masih menyimpan barang di saku celana kemudian dilakukan penggeledahan di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kami menemukan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut kedapatan dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan kemudian di sita dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil kita lakukan interogasi terhadap terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapatkan keterangan bahwa untuk Pysikotropika Gol IV jenis Riklona (Clonazepam 2Mg) kepemilikannya secara illegal atau tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari instansi pemerintah atau yang berwenang, maupun resep dari dokter.
- Bahwa untuk barang bukti HP tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh terdakwa melakukan komunikasi untuk membeli Pil Riklona (Clonazepam 2Mg) tersebut.
- Bahwa kami telah menanyakan kepada Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) dan memberikan keterangan bahwa barang bukti Pil tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam perihal kepemilikan dan penguasaan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah).
- Bahwa kami sudah menanyakan dan diakui bahwa yang menyimpan adalah terdakwa Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) dan yang menaruh pil di saku celana Irfan Rizki Saputra Alias Ipan bin Slamet Hermawan (Alm) sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa tujuan dari tersangka memiliki dan menyimpan pil Riklona tersebut selain akan dikonsumsi mau akan dijual juga.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta awalnya mendapatkan Informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan di wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui data-data yang pasti kemudian tim petugas kepolisian mengamankan seseorang tersebut yang setelah ditanya bernama Sdr Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di depan Indomaret Jl Lowanu No 56b, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan interogasi bahwasanya terdakwa menyimpan Pil Riklona di saku celana bagian depan kemudian dilakukan penggledahan dan disaksikan ketua lingkungan dan ditemukan barang bukti:
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
 - Barang bukti tersebut kedapatan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Kesemuanya itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan secara llegal. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan petugas ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
 - Bahwa dari hasil interogasi pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Irfan Rizki Saputra Alias Ipan Bin Slamet Hermawan (Alm) didapat keterangan bahwa barang bukti berupa Pil tersebut di dapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli secara COD kepada sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar lunas dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Dafin memperoleh 20 butir pil tersebut dari periksa di PKU, pil 20 butir kemudian dijual ke terdakwa.
 - Bahwa saat ini Dafin menjadi DPO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hariRabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret jl Lowanu No 56b,Sorosutan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta,prov D.I Yogyakarta saat itu sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian di dilakukan penggeledahan badan, barang bawaan dan atau tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg)
 - 1(satu) buah HP Iphone warna Grey.
- Barang bukti tersebut kedapatan dalam saku celana depan sebelah kanan. Kemudian barang bukti tersebut oleh petugas dilakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 Mg)tersebut diatas yaitu dari Sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo prov D.I Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.40 wib saya ditelpon Sdr Dafin menawarkan pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 20 (dua puluh) ,kemudian terdakwa disuruh ketemuan di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo Yogyakarta.kemudianpada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ketemuan dengan Dafin di lapangan Sidokabul Kec Umbulharjo Yogyakarta terdakwa kemudian 2 Lembar pil Riklona yang jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) Butir pil Riklona dengan harga Rp. 600.000,-. Pil terdakwa masukan dalam saku kemudian saya pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Jam 20.30Wib di depan Indomaret jl Lowanu No 56b,Sorosutan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta,prov D.I Yogyakarta saya diamankan oleh petugas Polri berpakaian preman, selanjutnya dilakukan pemeriksaan diketemukan barang bukti seperti tersebut diatas, kemudian saya dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil Riklona (Clonazepam 2 Mg) dari Sdr. Dafin untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa setahu terdakwa pil Psikotropika jenis Riklona (Clonazepam 2 Mg) tersebut menurut perkataan Dafin diperoleh Dafin dari periksa di PKU Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Pil Alprazolam terakhir kali pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) butir dari hasil periksa terdakwa sendiri dan setelah saya pakai jadi tenang.
- Bahwa terdakwa pernah periksa ke Praktek dokter Suwandi yang beralamatkan di Suryodiningratan Kec Matrijeron Kota Yogyakarta dan selama periksa selalu dapat Alprazolam pil tersebut sudah habis saya konsumsi sendiri selain itu tidak pernah dapat pil Riklona.
- Bahwasanya terdakwa membeli dari Sdr Dafin karena pil tersebut mau terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang saat membawa 20 butir pil Riklona tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ade Charge Siti Widolastri:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan alprazolam dan berobat di dekat klinik Mantrijeron.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perbuatan terdakwa membawa ataupun menjual pil psikotropika saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi alprazolam karena mengalami sulit tidur.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.400.7.5/67 tanggal 20 Januari 2024 bahwa barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/5/I/2024/Sat Res Narkoba dengan nomer kode Laboratorium 001124/T/01/2024 **mengandung Klonazepam** seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna grey.
- 20 dua puluh butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Petugas Satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang yang melakukan penyelenggaraan narkoba dan dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan razia narkoba di wilayah Umbulharjo dan pada pukul 20.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jl. Lowanu No. 56 b Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, petugas kepolisian diantaranya saksi Dimas Cahyadi, S.H, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Ridwan Nur Pratama mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 1 buah handphone IPHONE warna grey yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi pada saat membeli 20 butir Riklona 2 mg Clonazepam tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg) tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dafin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 di Lapangan Sidokabul Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dengan harga Rp 600.000,-.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.400.7.5/67 tanggal 20 Januari 2024 bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/5/II/2024/Sat Res Narkoba dengan nomer kode Laboratorium 001124/T/01/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg) didalam saku celana bagian depan yang dikenakan terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ataupun resep dari dokter atas 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 20 (sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) Psikotropika golongan IV dalam kemasan yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Petugas Satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang yang melakukan penyelahgunaan narkotika dan dari informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan razia narkoba di wilayah Umbulharjo dan pada pukul 20.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jl. Lowanu No. 56 b Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, petugas kepolisian diantaranya saksi Dimas Cahyadi, S.H, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Ridwan Nur Pratama mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) butir tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 mg berada di saku celana bagian kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 buah handphone Iphone warna grey yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi pada saat membeli 20 butir tablet tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.400.7.5/67 tanggal 20 Januari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/5/1/2024/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 mg dengan nomer kode Laboratorium 001124/T/01/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg) didalam saku celana bagian kanan yang dikenakan terdakwa tersebut, terdakwa tidak memilikisurat ijin dari instansi yang berwenang ataupun resep dari dokter atas kepemilikan 20 (dua puluh butir) pil Riklona (Clonazepam 2 mg tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil 20 (sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 dua puluh butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) Psikotropika golongan IV, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna grey

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang Psikotropika golongan IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Rizki Saputra alias Ipan Bin Slamet Hermawan(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika Golongan IV"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna grey

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Surtiyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H. , Purnomo Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Darmawati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H.,M.H.

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kus Yuliani, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PANITERA



MEILYNA DWIJANTI, SH.MH
NIP.19670524 19900 2 002

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Yyk